رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٢٢٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧١٨٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ

الموضوعات

تعليم - معلم - قرارات وظيفية - تعيين - امتناع عن التعيين - سبق الفصل من وظيفة تعليمية - التطاول على الذات الإلهية - الاستهزاء بالرسول ﷺ - عدم ملاءمة شغل الوظائف التعليمية -السلطة التقديرية للجهة الإدارية في متطلبات التوظيف.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن استبعاده من شغل الوظائف التعليمية، وإلزامها بتعيينه بأثر رجعي - الثابت استبعاد المدعي من شغل الوظائف التعليمية لسبق فصله من وظيفة تعليمية على إثر حكم قضائي صدر بمعاقبته للتطاول على الذات الإلهية والاستهزاء بالرسول ﷺ - تضمن النظام أنه يجوز للجهة الحكومية اختيار متطلبات الوظائف الفعلية بما يتلاءم مع طبيعة عملها - صدور أمر سامٍ باختيار المرشحين للوظائف التعليمية من الأشخاص المشهود لهم بالاعتدال في دينهم والمتميزين خلقاً وعملاً وقدوةً - التطاول على الذات الإلهية والاستهزاء بالرسول ﷺ من أعظم ما يقدح في ملاءمة شغل الوظائف التعليمية حتى لو رد لمرتكبها اعتباره - سلامة القرار محل الدعوى من العيوب الموجبة لإلغائه - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (١٥، ٢٠) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.
- الأمر السامي رقم (٣٥٦٨/م س) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٥هـ، بشأن اختيار المرشحين للوظائف التعليمية.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٣هـ جاء فيها: أنه تقدم للوظائف التعليمية المعلنة من قبل وزارة الخدمة المدنية على موقع جدارة بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٧هـ لعام ١٤٤٠/١٤٤١هـ، وتم قبوله وترشيحه لشغل الوظيفة التعليمية من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم، وبعد اجتيازه المقابلة الشخصية والكشف الطبي، صدر قرار التعيين الجماعي للمتقدمين على الوظائف التعليمية برقم (١٥٦٨٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٤هـ، ولم يتضمن القرار اسمه، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء قرار وزارة التعليم استبعاده من شغل الوظيفة التعليمية، وإلزامها بتعيينه في الوظيفة بأثر رجعي. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات جاء في مضمونها: أنه تم طي قيد المدعي بموجب قرار مدير

عام الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء رقم (٧٨٠٢) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٤هـ، وذلك بناءً على الحكم النهائي رقم (ق/٣/٦١٤٩) لعام ١٤٣٦هـ الصادر من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، ثم تقدم المدعي للترشح للوظائف التعليمية عام ١٤٤٠هـ، وتم قبول ترشيحه لشغل الوظيفة التعليمية من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبعد مطابقة وثائقه في إدارة التعليم لم يصدر اسمه من ضمن قوائم الترشيح بسبب أنه سبق أن تم طي قيده سابقاً بسبب الحكم الجزائي الصادر في حقه، وقد نص الأمر السامي رقم (٣٥٦٨/م س) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٥هـ على: "الحرص على اختيار المرشحين لهذه الوظائف من الأشخاص المشهود لهم في دينهم والمتميزين خلقاً وعلماً وعملاً وقدرةً في أداء هذا الواجب النبيل من خلال قوائم التوظيف لدى وزارة الخدمة المدنية ولجان تشكل لهذا الغرض مع الإعلان على ذلك في وسائل الإعلام، فالأمانة التي أولانا الله إياها تحتم علينا مراعاة ذلك أمامه -جل جلاله- ثم أمام أبنائنا الطلبة رجال الغد، وأن يكون هؤلاء المعلمين من الكفاءات العلمية المتميزة القادرة على أداء هذه الرسالة العظيمة بكفاءة واقتدار، مع الاهتمام والحرص كل الحرص على ذلك"، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى. وبعرض ذلك على المدعي، قدم مذكرةً جوابيةً عبر ذات الخدمة جاء في مضمونها: أن فصله جاء بناءً على المادة (٣٢/أولا/٥) من نظام تأديب الموظفين، وأنه يحق له الترشح للعمل من جديد حسب لائحة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المادة (٢٨) فقرة (ز) حيث استثنت من فصل لأسباب تأديبية مضي سنة على الأقل من تاريخ الفصل حتى يستطيع التقدم

من جديد للوظيفة، وحيث إن طي قيده بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٥هـ، وقد مضت أكثر من خمس سنوات على طي قيده، ومن ثم التقدم للوظيفة التعليمية عام ١٤٤٠هـ، وقد تم قبول ترشيحه، مشيراً إلى أن الحكم الصادر ضده ليس من القضايا التي تستوجب عدم ترشيحه بدليل موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ذلك من خلال موقع جدارة. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جوابيةً عبر ذات الخدمة جاء في مضمونها: أن المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية نصت على أنه: "يجوز للجهة الحكومية اختيار متطلبات الوظائف الفعلية بما يتلاءم مع طبيعة عملها من بين المتطلبات المحددة للوظيفة"، مشيراً إلى أنه لم يصدر قرار بتعيين المدعي، وأن طي قيده كان بسبب (التطاول على الذات الإلهية، وتقليد الرسول ﷺ بطريقة استهزائية. ثم قدم المدعي مذكرةً عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أنه قد مضى على تاريخ طي القيد أكثر من خمس سنوات حتى تاريخ إعلان الوظيفة، وكما نصت الفقرتين (أ، ب) من الفقرة (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥١) وتاريخ ١٤٠٤/٥/٥هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٤١٦/٣/١هـ على أنه: "أ-مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة برد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم الخطيرة حكماً بقوة النظام بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، وبرد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم غير الخطيرة حكماً وبقوة النظام بعد انقضاء أربع سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو"، مشيراً إلى أن الجريمة التي أدين بها ليست بالخطيرة، ومضى

عليها أكثر من أربع سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة، وبذلك يتوجب شطب الحكم الصادر بحقه من السجلات، ويصبح له كافة الحقوق المقررة للمواطن والتي كانت محظورة عليه بحكم النظام كأثر لصدور الحكم الجنائي، مشيراً كذلك إلى أنه لم تتم إدانته فعلياً وإنما تم تعزيره لوجود الشبهة، وختم مذكرته بالتأكيد على طلبه في الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم طلب ممثل المدعى عليها مهلةً للرد. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها استبعاده من شغل الوظيفة التعليمية، وإلزامها بتعيينه في الوظيفة بأثر رجعي؛ فإنّ الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم استناداً إلى المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتختص هذه المحكمة مكانيّاً استناداً إلى المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) والتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، مع استيفاء الدعوى لسائر شروط قبولها شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة بالقرار رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ نصت على أنه:

"يجوز للجهة الحكومية اختيار متطلبات الوظائف الفعلية بما يتلاءم مع طبيعة عملها

من بين المتطلبات المحددة للوظيفة"، كما نصت المادة (٢٠) من ذات اللائحة على أنه: "تعد الجهة الحكومية الأوصاف الوظيفية للوظائف الفعلية لها وفقاً لتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، واختيار الجدارات الفنية والسلوكية المناسبة لها"؛ ما يدل على أن المنظم منح الجهة المدعى عليها سلطةً تقديريةً في وضع المعايير واختيار صاحب الجدارة والسلوك المناسب لكل وظيفة؛ وعليه فإن لها الحق في ممارسة هذه السلطة على وجه الدوام بما لا يتعارض مع مبدأ المشروعية، أو سوء استغلال لسلطتها، ولا يطعن بمجانبة جهة الإدارة لسلطتها التقديرية إلا بإثبات وجه إساءتها على أسس قضائية معتبرة، استصحاباً لأصل الصحة في القرارات الإدارية. وبما أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها عدم صدور قرار من المدعى عليها بتعيين المدعي على الوظيفة التعليمية، وإنما تم ترشيحه للوظيفة، وهذا لا يعني إلزام المدعى عليها بقبوله، وإنما هي خطوة أولية تتخذها الجهة الإدارية لفرز المتقدمين، والنظر في صلاحيتهم للوظيفة من عدمه وفقاً لسلطتها التقديرية الممنوحة لها نظاماً. وفيما سببت به المدعى عليها قرارها استبعاد المدعي من الوظيفة التعليمية كفاء ووفاء عند وزنها لما يتعلق بحسن سيرة وسلوك طالب الوظيفة ومدى ملاءمته لها، وقد نص على ذلك التوجيه السامي رقم (٣٥٦٨/م س) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٥هـ الموجه لوزير التعليم والمتضمن اختيار المرشحين لهذه الوظائف من الأشخاص المشهود لهم بالاعتدال في دينهم والمتميزين خلقاً وعملاً وقدوةً في أداء هذا الواجب النبيل، وأن يكون هؤلاء المعلمين من الكفاءات العلمية المميزة القادرة على أداء هذه الرسالة العظيمة بكفاءة

واقتدار، وما نسب للمدعي في الحكم القضائي النهائي بالتطاول على الذات الإلهية وتقليد الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة استهزائية من أعظم ما يقدح في ملاءمته لهذه الوظيفة الشريفة العظيمة التي يؤتمن فيها صاحبها على من بين يديه من الطلاب. وليس ذا شأن ما ذكره المدعي من أن الجريمة المحكوم بها عليه ليست من الجرائم الكبيرة نظاماً؛ إذ النظر ليس في مدة الحكم، بل في وزن هذه الجريمة ومدى تأثيرها على حسن سيرة وسلوك طالب الوظيفة وملاءمته لها، ولا تبرأ ذمة أمام الله عز وجل أن يتولى هذه المهمة العظيمة والرسالة الشريفة من سبق أن تطاول على الذات الإلهية وقلد استهزاءً رسول الله ﷺ أياً كان قدر المحكوم عليه مدة، أو تاريخ الحكم حتى لو رد إليه اعتباره، بما منتهاه مشروعية قرار المدعى عليها مما يعيبه قضاءً، ورفض طلب المدعي إلغاءه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٣٢٢٥) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد وزارة التعليم.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.